主題精選：發給補償完竣 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 發給補償完竣
發布日期: 2024-09-05
內文
• (一) 發給補償完竣之態樣：
1. 現金補償： (1)應受補償人受領：需用土地人將補償費繳交該管直轄市或縣（市）主管機關
發給應受補償人完竣，是為發給補償完竣。 (2) 應受補償人受領遲延、拒絕受領或不能受
領：直轄市或縣（市）主管機關應發給補償費之期限屆滿次日起三個月內存入土地徵收補
償費保管專戶保管。依規定繳存專戶保管時，視同發給補償完竣（徵§26III）。
2. 抵價地補償：實施區段徵收，原土地所有權人申請發給抵價地者，於直轄市或縣（市）主
管機關核定發給抵價地通知時，視同發給補償完竣。
綜上，所謂「發給補償完竣」，包括應受補償人受領現金完竣、補償費存入專戶保管完畢及核
定發給抵價地通知完成等三種態樣。
• (二) 發給補償完竣之效力：
1. 發生物權變動效果：土地徵收採登記處分要件主義（民§759），於發給補償完竣即發生物
權變動效果。換言之，自發給補償完竣之日起，需用土地人取得被徵收土地之所有權，原
地主喪失被徵收土地之所有權。
2. 所有負擔消滅：土地徵收屬於原始取得，因此發給補償完竣，原所有權絕對消滅。存在於
原所有權上之一切負擔（如他項權利、限制登記、三七五租佃、租賃權等）隨之消滅。
3. 地上物限期遷移完成：被徵收土地或土地改良物應受之補償費發給完竣或核定發給抵價地
後，直轄市或縣（市）主管機關應通知土地權利人或使用人限期遷移完竣（徵§28I）。
4. 進入被徵收土地內工作：需用土地人應俟補償費發給完竣或核定發給抵價地後，始得進入
被徵收土地內工作。但國防、交通及水利事業，因公共安全急需先行使用者，不在此限
（徵§27）。
【附註】 ①民：民法。 ②徵：土地徵收條例。